TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK
Bản án số:05./2021/DS-ST
Ngày 15/4/2021
"V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất
và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

KHÁNG CÁO

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Kim Khánh.
Các hội thẩm nhân dân: Bà Cù Thị Lan và bà Võ Thị Liên.
- *Thư ký phiên tòa:* Ông Vũ Quang Hùng – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk tham gia phiên tòa:* Bà Trần Thị Xuân Linh Byă - Kiểm sát viên.

Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 29/2020/TLST-DS ngày 28/10/2020 về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2021/QĐXXST-DS ngày 26/02/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2021/QĐ-ST, ngày 24 tháng 3 năm 2021, giữa các đương sự:

KHÁNG CÁO

- Nguyên đơn: Ông Y Lữn Aliô. Trú tại: Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk. Có mặt.
- Bị đơn:
+ Ông Triệu Tuấn Aliô; trú tại: Buôn Niêng, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắk. Vắng mặt.
Đại diện ủy quyền của ông Triệu Tuấn Aliô: Ông Y Wữn Aliô; trú tại: Buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắk. (Theo văn bản ủy quyền ngày 28/12/2020). Vắng mặt.
+ Bà H'Nhũn Aliô; trú tại: Buôn Niêng, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắk. Vắng mặt.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
+ Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Lắk. Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

Đại diện ủy quyền: Ông Trần Minh Lợi. (Theo văn bản ủy quyền ngày 13/11/2020). Vắng mặt.

Địa chỉ: 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Thế Thành. (Theo văn bản ủy quyền ngày 31/12/2020). Có mặt.

Địa chỉ: Đường số 1, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong đơn khởi kiện và quá trình tham gia giải quyết vụ án ông Y Lữn Aliô trình bày: Gia đình ông Y Lữn Aliô có một lô đất diện tích là: 45.938m^2 ở tại Ea Cuôr Krai Ega, Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn gốc đất là do ông Y Lữn tự khai hoang thành 02 đợt:

Đợt 1: Năm 1981 sau khi ông Y Lữn đi học trường nghiệp vụ văn hóa thông tin về khai hoang hạ cây và phát dọn cây le.

Đợt 2: Khai hoang đất sình, bãi cỏ, chỗ người dân trong buôn Niêng hay chăn bò, khai hoang bằng xe máy cày, làm ruộng một vụ. Ông Y Lữn canh tác trên mảnh đất của mình từ năm 1981 đến năm 1983. Từ năm 1983 đến năm 2001, ông Y Lữn cho anh em trong buôn trồng lúa và bắp. Từ năm 2001 đế năm 2003, ông Y Lữn cho ông Dự trồng lúa. Từ năm 2003 đến năm 2018 ông Y Lữn cho anh chị em trong nhà trồng lúa và trồng bắp, người ông Y Lữn Aliô cho mượn là bà H'Nhũn Aliô.

Năm 2019, ông Y Lữn Aliô lấy lại đất để làm trại heo, nuôi heo người đồng bào ê đê. Ông Y Lữn Aliô phát dọn xong thì đi làm giấy xác nhận quyền sử dụng đất thì bà H'Nhũn đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất.

Vì vậy, ông Y Lữn Aliô yêu cầu Tòa án giải quyết:

1/ Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn đã cấp cho bà H'Nhũn Aliô ngày 23/01/2015.

2/ Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 193271 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Triệu Tuấn Aliô ngày 28/3/2017.

3/ Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H' Nhũn Aliô với ông Triệu Tuấn Aliô.

4/ Công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 45938 m2 cho ông Y Lữn Aliô.

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn: bà H'Nhũn Aliô và đại diện ủy quyền của ông Triệu Tuấn Aliô: Ông Y Wữn Aliô trình bày: Bà H'Nhũn có một lô đất nằm tọa lạc tại khu vực Krãi Êga gần trại cải tạo TN Chưa Ngoan 201 cũ của Thành phố Buôn Ma Thuột. Từ năm 1980 đế năm 1984, bà H'Nhũn và gia đình tự khai hoang đất

tại khu vực sỏi trên để trồng lúa và trồng bắp với diện tích khai hoang hơn 40.000m^2, gia đình bà H'Nhũn thường xuyên canh tác ổn định từ năm 1980 cho đến nay không tranh chấp với ai. Vị trí tứ cận:

Phía Đông giáp đất của gia đình ông Đen

Phía Tây giáp đất của ông Trần Đức Nhàn

Phía Nam giáp đường mòn 201.

Phía Bắc giáp đất của Amĩ H'Bloa.

Đến năm 2015 được UBND huyện Buôn Đôn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số thửa 304, tờ bản đồ 21, số bìa BX 372157, diện tích 45.938m^2.

Do tuổi già sức yếu không thể tiếp tục canh tác được nên bà H'Nhũn tặng cho toàn bộ thửa đất cho con trai là Triệu Tuấn Aliô. Việc tặng cho giữa bà H'Nhũn Aliô và ông Triệu Tuấn Aliô là hoàn toàn hợp pháp. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô, bà H'Nhũn Aliô và ông Triệu Tuấn Aliô không đồng ý và đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện.

Quá trình tham gia giải quyết vụ án, đại diện ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, ông Nguyễn Thế Thành trình bày: Sau khi tra cứu hồ sơ lưu trữ, UBND huyện Buôn Đôn có ý kiến như sau:

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BX 372157 ngày 23/01/2015 cho bà H'Nhũn Aliô là đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, đúng quy trình thủ tục theo bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tại Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo quy định

Quá trình tham gia giải quyết vụ án, đại diện ủy quyền của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Minh Lợi trình bày: Sau khi tra cứu hồ sơ lưu trữ, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Đối với yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 45.938m^2 cho ông Y Lữn Aliô và hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H' Nhũn Aliô với ông Triệu Tuấn Aliô, không có ý kiến

Đối với yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn cấp cho bà H'Nhũn Aliô và GCN QSD đất số CG 193271 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Triệu Tuấn Aliô ngày 28/3/2017, ông Lợi nhận thấy:

Bà H'Nhũn Aliô sử dụng đất tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất.

Căn cứ Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; thông tư 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi tường, việc UBND huyện cấp GCN QSD đất BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn cấp cho bà H'Nhũn Aliô là đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Triệu Tuấn Aliô sử dụng thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21, diện tích 45398m^2 đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, nguồn gốc sử dụng đất: được tặng cho đất được công nhận QSD đất theo hợp đồng tặng cho QSD giữa bà H'Nhũn Aliô và ông Triệu Tuấn Aliô. Căn cứ khoản 3 Điều 105 Luật đất đai 2013; khoản 1 Điều 37, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, việc cấp GCN QSD đất số CG 193271 cho ông Triệu Tuấn Aliô là đúng và đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk pháp biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Thẩm phán và hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Y Lữn không cung cấp được tài liệu chứng cứ gì để chứng minh cho việc ông khai hoang diện tích 45.938m2 ở tại Ea Cuôr Krai Ega, Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, theo các biên biên bản làm việc với bà H' Cuên Hwing – Phó chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn; bà H' Jũ Aliô – Mẹ đẻ của Y Lữn Aliô đều cho rằng: "nguồn gốc thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đứng tên bà H'Nhũn Aliô (hiện nay đã tặng cho ông Triệu Tuấn Aliô) do bố mẹ của ông Y Lữn Aliô là ông Y Khing Niê và bà H'Jũ Aliô khai hoang từ năm 1977, tại thời điểm khai hoang thửa đất trên thì ông Y Lữn Aliô đang đi theo Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk nên không có mặt tại địa phương để khai hoang".

Vì vậy, không có cả cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô, đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Đây là tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 26; Điều 34; Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung: Ông Y Lữn Aliô cho rằng lô đất diện tích là: 45.938m^2 ở tại Ea Cuôr, Krai Ega, Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là do ông khai hoang tại vùng đất sình, bãi cỏ, chỗ người dân trong buôn Niêng hay chăn bò từ năm 1981. Sau khi khai hoang ông canh tác được khoảng 01 năm thì ông đi học tại Trường Văn hóa 3, nên ông cho anh em trong buôn mượn để trồng lúa và bắp. Đến năm 2001 ông về lấy vợ và tiếp tục canh tác, trồng lúa trên diện tích ông đã khai hoang, năm 2003 ông cùng vợ con chuyển đến tỉnh Đăk Nông làm ăn, nên ông tiếp tục cho anh em trong gia đình mượn sử dụng canh tác trên diện tích đất này cho đến năm 2018 ông về lại để đi kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới biết

toàn bộ diện tích ông khai hoang đã được cấp cho chị gái ông là bà H'Nhũn Aliô và con trai ông là Triệu Tuấn Aliô. Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất 45.938m^2 mà ông Y Lữn Aliô đã khai hoang nói trên, đồng thời yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn đã cấp cho bà H'Nhũn Aliô ngày 23/01/2015 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 193271 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Triệu Tuấn Aliô ngày 28/3/2017.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô thì thấy rằng: Trong quá trình giải quyết vụ án, ngoài lời trình bày của mình, thì ông Y Lữn không cung cấp được tài liệu chứng cứ gì để chứng minh cho việc ông khai hoang diện tích 45.938m^2 ở tại Ea Cuôr Krai Ega, Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Mặt khác, theo các biên biên bản làm việc với bà H' Cuên Hwing – Phó chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn; bà H' Jũ Aliô – Mẹ đẻ của Y Lữn Aliô và ông Y Dhin ALiô (em họ của ông Y Lữn Aliô) là người mua đất của ông Y Lữn Aliô đều cho rằng: "Ông Y Lữn Aliô và bà H'Nhũn Aliô có mối quan hệ chị em ruột, nguồn gốc thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đứng tên bà H'Nhũn Aliô (hiện nay đã tặng cho ông Triệu Tuấn Aliô) do bố mẹ của ông Y Lữn Aliô là ông Y Khing Niê và bà H'Jũ Aliô khai hoang từ năm 1977. Đến năm 2004 ông Y Khinh, bà H'Jũ đã tách 02 sào đất chia cho ông Y Lữn, sau đó ông Y Lữn lại bán cho ông Y Dhin Aliô. Y Lữn cho rằng đất là do ông Y Lữn khai hoang là không đúng sự thật, tại thời điểm khai hoang thửa đất trên thì ông Y Lữn Aliô đang đi theo Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk nên không có mặt tại địa phương để khai hoang".

Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô về công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 45938m^2 cho ông Y Lữn Aliô là không có căn cứ để chấp nhận.

[3] Xét yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn đã cấp cho bà H'Nhũn Aliô ngày 23/01/2015 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 193271 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Triệu Tuấn Aliô ngày 28/3/2017 của ông Y Lữn Aliô là không có căn cứ. Bởi lẽ: Ông Triệu Tuấn Aliô sử dụng thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21, diện tích 45398m2 đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, được công nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H'Nhũn Aliô với ông Triệu Tuấn Aliô là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 105 Luật đất đai 2013 và khoản 1 Điều 37, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

[3] *Về án phí:* Do yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô không được Tòa án chấp nhận nên ông Y Lữn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: khoản 2, 3 Điều 26; Điều 34 và Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ: Căn cứ Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; thông tư 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi tường;

Áp dụng: Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Y Lữn Aliô.

2. Về án phí: Ông Y Lữn Aliô phải chịu 300.000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Khấu trừ 300.000đ tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm cho ông Y Lữn Aliô theo biên lai thu tiền số AA/2019/0017413 ngày 27/10/2020 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột.

Báo cho nguyên đơn ông Y Lữn Aliô, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan UBND huyện Buôn Đôn biết, được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- TANDCC Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Chi cục THADS t.p BMT;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hoàng Kim Khánh